Estratégia Concursos

Aula 04

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Administrativo

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

03 de Julho de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Organização Administrativa - ME 3

2) Simulado - Princípios Administrativos - ME 39

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 11

Referências Bibliográficas 36

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Organização Administrativa

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Desconcentração e Descentralização

1) Sobre os processos de descentralização e desconcentração, assinale a opção incorreta.

a) A centralização é o desempenho direto, por parte do Estado, das tarefas a ele incumbidas.

b) Na descentralização política, há criação de uma entidade política para o exercício de competências próprias.

c) Na descentralização por colaboração, também chamada de descentralização "por serviços", ocorre quando uma entidade política cria uma nova pessoa jurídica para colaborar com o Poder Público, que passa a deter a titularidade e a execução de determinado serviço público.

d) Ambos possuem fisionomia ampliativa.

e) Os processos de centralização e de concentração importam na agregação de atribuições no Estado.

2) No que concerne à organização da Administração Pública, é correto afirmar que:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Na descentralização por outorga, ocorre a transferência apenas da execução do serviço, permanecendo a titularidade com a Administração Pública.

b) Na descentralização por delegação, são criadas instituições com personalidade jurídica própria e com competências específicas, a exemplo das empresas públicas.

c) Os consórcios públicos são dotados de personalidade jurídica própria e integram a Administração Pública.

d) No fenômeno denominado desconcentração, há uma distribuição interna de competências entre os órgãos da Administração Pública.

e) A exemplo da descentralização por outorga e da descentralização por delegação, na descentralização territorial ocorre a transferência de competências específicas.

3) Considere as seguintes afirmações a respeito da descentralização por serviços:

I - É criada uma pessoa jurídica e a ela é atribuída a titularidade e a execução de determinado serviço público.

II - A criação dessa instituição pode dar-se somente por meio de lei complementar.

III - Compreende as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas.

Está correto o que se afirma apenas nos itens

a) I e III.

b) I e II.

c) II e III.

d) I.

e) II.

Administração Direta (órgãos públicos)

4) Em relação à posição que os órgãos públicos ocupam na estrutura do Estado, eles podem ser classificados em

a) independentes, autônomos, superiores e subalternos.

b) autônomos, superiores, colegiados e simples.

c) independentes, singulares, colegiados e superiores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) superiores, colegiados, autonomos e simples.

e) superiores, inferiores, autônomos e dependentes.

5) Sobre os órgãos e entidades da Administração Pública, assinale a opção incorreta.

a) Os órgãos podem ser considerados centros de competência constituídos na estrutura interna de determinada entidade administrativa.

b) As entidades administrativas, como as autarquias, as fundações públicas e as empresas estatais, ao contrário das entidades políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), possuem personalidade jurídica, podendo ser de direito público ou privado.

c) A criação e a extinção de órgãos públicos se dá por meio de lei em sentido formal.

d) Em regra, os órgãos públicos não possuem capacidade processual.

e) Os órgãos singulares, assim como os unitários, podem ser compostos por mais de um agente.

6) As competências da Administração Pública podem ser atribuídas para órgãos públicos ou para entidades administrativas. Trata-se, respectivamente, dos institutos da desconcentração e da descentralização. A respeito dos órgãos e das entidades,

a) As autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações são espécies de órgãos públicos.

b) Os órgãos integram a Administração Pública direta e indireta, não possuindo personalidade jurídica própria. As entidades, por outro lado, possuem personalidade jurídica própria.

c) Os órgãos integram a Administração Pública direta e a Administração Pública indireta, possuindo personalidade jurídica própria.

d) Os órgãos integram a estrutura da Administração Pública direta e as entidades fazem parte da Administração Pública indireta.

e) Os órgãos superiores são aqueles que se situam na cúpula da Administração, logo abaixo dos órgãos independentes, auxiliando-os diretamente.

7) Assinale a alternativa correta.

a) A Administração Direta Federal é composta pelos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Os órgãos superiores são aqueles que se situam na cúpula da Administração, logo abaixo dos órgãos independentes, auxiliando-os diretamente.

c) Os territórios federais são entidades políticas dotadas de autonomia e decorrem de processo de descentralização geográfica.

d) Órgão é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.

e) Supervisão ministerial é o controle finalístico, com subordinação, realizado pela administração direta sobre a indireta.

Administração Indireta: Características gerais das entidades da Administração Indireta.

8) Sobre a Administração Indireta, marque a alternativa incorreta:

a) A administração indireta é composta por entidades que possuem capacidade administrativa, política e legislativa.

b) A administração Pública Brasileira compreende dois grandes grupos de instituições formados pela Administração direta e Administração Indireta

c) Todas as entidades criadas pela Administração Pública para prestação descentralizada dos serviços devem gozar de personalidade jurídica. Dessa forma, a personalidade jurídica é comum a todos os entes da administração indireta.

d) Os entes da administração indireta sujeitam-se ao controle, pela administração direta, da pessoa política à qual são vinculados.

e) Segundo o princípio da reserva legal, todas as pessoas integrantes da administração indireta de qualquer dos Poderes demandam lei, seja para criá-las, seja para autorizar sua criação.

9) Marque a alternativa incorreta:

a) A administração pública direta reflete uma administração centralizada, enquanto a administração indireta reflete uma administração descentralizada.

b) Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

c) O controle da União sobre as entidades da administração federal indireta é exercido por meio de tutela e subordinação.

d) A supervisão ministerial sobre a administração indireta pode exercer medida de intervenção por motivo de interesse público.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

Administração Indireta: Características específicas: Autarquia, Fundação Pública, Agências Reguladoras e Agências Executivas

10) Sobre a Administração Indireta, assinale a opção incorreta.

a) A Administração Indireta é constituída dos serviços atribuídos a pessoas jurídicas diversas da União, de direito público ou de direito privado, vinculadas a um órgão da administração direta, mas administrativa e financeiramente autônomas.

b) A Administração Indireta pode se vincular a outros Poderes que não o Executivo.

c) As autarquias se submetem ao regime jurídico de direito público, exercem atividades típicas de Estado, se submetem ao regime de precatórios para pagamento de dívidas decorrentes de condenações judiciais e, ao contrário das empresas estatais, mesmo seus bens com destinação diversa de suas finalidades são alcançados pela imunidade constitucional tributária.

d) O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.

e) A teoria do órgão, mais aceita atualmente, ao invés de considerar o Estado como representado pelos seus agentes, lhe imputa os atos praticados por seus órgãos, por meio da manifestação de seus agentes.

11) As autarquias, entidades públicas integrantes da Administração Pública indireta, devem ser criadas por

a) Lei específica e possuem personalidade jurídica de direito público.

b) Lei complementar e possuem personalidade jurídica de direito público.

c) Decreto do Presidente da República e possuem personalidade jurídica de direito privado.

d) Decreto do Presidente da República e possuem personalidade jurídica de direito público.

e) Lei específica e podem possuir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, conforme definido em lei complementar que definirá, também, sua área de atuação.

12) A Administração Pública pode criar, mediante lei específica, pessoas jurídicas distintas para prestar serviços públicos. Esse breve enunciado diz respeito às

a) Fundações públicas de direito público.

b) Sociedades de economia mista.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Empresas públicas.

d) Fundações públicas de direito privado.

e) Autarquias.

13) Determinado Estado brasileiro pretende instituir uma fundação pública. Nessa hipótese, a Constituição Federal vigente exige que a autorização da instituição da fundação e a definição das áreas de sua atuação devem ser estabelecidas, respectivamente, mediante

a) Lei específica e regulamento.

b) Lei complementar e lei complementar.

c) Lei complementar e lei específica.

d) Lei específica e lei complementar.

e) Lei complementar e regulamento.

14) Sobre as autarquias, assinale a opção incorreta.

a) Seus bens possuem a natureza de bens públicos.

b) De acordo com o STF, a Ordem dos Advogados do Brasil é um serviço independente, não integrante da Administração Pública.

c) Atualmente, em razão da suspensão cautelar da eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, o pessoal das autarquias se submete ao regime celetista.

d) A captura da agência reguladora pelo governo instituidor pode comprometer sua independência.

e) Uma agência reguladora que celebre contrato de gestão com o Poder Público pode vir a ser qualificada como agência executiva.

15) Sobre as fundações públicas, assinale a opção incorreta.

a) Podem ter personalidade de direito público ou de direito privado. No primeiro caso, estão submetidas ao regime jurídico-administrativo. No segundo caso, estão submetidas ao regime de direito privado, embora contem, assim como as primeiras, com a imunidade tributária recíproca estabelecida constitucionalmente.

b) As fundações públicas de direito privado possuem bens de natureza privada, embora possam se sujeitar a regras de direito público quando empregados diretamente na prestação de serviços públicos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) As fundações públicas de direito público são instituídas por lei específica.

d) Podem ser consideradas como um patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos termos da lei.

e) Lei complementar deverá definir suas áreas de atuação.

16) Sobre a Administração Indireta, assinale a alternativa correta:

a) Quando criadas como autarquias de regime especial, podemos dizer que as agências reguladoras integram a administração direta.

b) As autarquias desenvolvem atividades típicas da Administração Pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

c) A União, para melhor desempenhar suas funções constitucionais e legais, poderá constituir uma determinada autarquia, a qual apenas existirá com a devida inscrição, no registro próprio, dos seus atos constitutivos.

d) A administração indireta constitui-se dos serviços integrados na estrutura administrativa dos ministérios, das autarquias e das fundações públicas.

e) A criação de autarquia federal depende de edição de lei complementar.

17) Sobre a Administração Indireta, marque a alternativa correta:

a) A saúde é considerada um direito de todos e dever do Estado. A União, no cumprimento desse dever, criou o Ministério da Saúde, com personalidade jurídica de direito público, e a ANVISA, entidade com personalidade jurídica de direito privado.

b) Autarquia é entidade dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, não sendo possível que a lei institua mecanismos de controle da entidade pelo ente federativo que a criou.

c) Integram a administração federal indireta, entre outras entidades, os serviços sociais autônomos e as organizações sociais.

d) As autarquias territoriais não detêm autonomia política.

e) As fundações públicas, tanto as de direito público quanto as de direito privado, são necessariamente criadas por lei, devendo estar o patrimônio delas vinculado a um fim específico.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Administração Indireta: Características específicas: Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. Lei das Estatais (exceto regras de licitações e contratos)

18) As empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) possuem em comum

a) O fato de que integram a Administração Pública direta.

b) A necessidade de autorização por lei específica para a sua criação.

c) A forma de composição do capital.

d) A forma jurídica.

e) O fato de que devem ser criadas por lei específica.

19) Imagine que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A., empresa pública e sociedade de economia mista, respectivamente, decidam criar outra entidade pública, voltada à prestação de serviços de tecnologia da informação necessários ao aprimoramento das suas atividades, tendo sido deliberado, ainda, que a nova entidade terá participação de capital público e privado em sua composição acionária. Nesse contexto, é certo que a nova entidade pública se trata de

a) Parceria público-privada, em que as entidades criadoras serão usuárias dos serviços por ela prestados.

b) Uma sociedade subsidiária, cuja criação depende de prévia autorização legislativa.

c) Hipótese impossível, pois apenas as entidades públicas integrantes da Administração Pública direta podem criar entidades públicas.

d) Uma sociedade subsidiária, cuja criação depende de prévia autorização por decreto-legislativo.

e) Agência executiva, pois trata-se de entidade com finalidade específica de exercer atividades que aprimorem o desempenho de empresa estatal.

20) Sobre as empresas estatais, assinale a opção correta.

a) Embora sejam dotadas de personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas devem adotar necessariamente a forma de sociedade anônima nos casos em que exercem atividade econômica.

b) Sua instituição se dá diretamente por lei específica.

c) Possuem regime jurídico híbrido.

d) As sociedades de economia mista possuem capital totalmente público, mesmo que de entes federativos ou pessoas administrativas diferentes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) Nos termos da Constituição Federal vigente, depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das empresas estatais, mas não a participação delas em empresa privada.

21) Assinale a alternativa correta.

a) A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida, única e exclusivamente, quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

b) Assim como ocorre na nomeação de dirigentes de autarquias, não cabe ao Poder Legislativo aprovar previamente o nome dos dirigentes das estatais como condição para que o chefe do Executivo possa nomeá-los.

c) As fundações públicas de direito público, ao contrário das de direito privado, devem, como regra, realizar licitação para efetuar suas contratações.

d) Os bens das fundações públicas de direito público, quando empregados diretamente na prestação de serviços públicos, possuem natureza de bens públicos.

e) Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação e nos demais atos de gestão econômica promovida por sociedade de economia mista.

22) De acordo com seus conhecimentos sobre a Administração Indireta, assinale a alternativa incorreta:

a) Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sob a forma de sociedade anônima

b) A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.

c) Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com criação autorizada por lei e patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios.

d) As sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime trabalhista próprio das empresas privadas.

e) Embora sejam entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas, como regra geral, estão obrigadas a licitar antes de celebrar contratos destinados à prestação de serviços por terceiros.

23) De acordo com seus conhecimentos sobre a Administração Indireta, assinale a alternativa correta:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Com exceção das sociedades de economia mista, que — devido à participação da iniciativa privada em seu capital — seguem regras próprias, os órgãos da administração indireta estão sujeitos à regra de licitar.

b) Com exceção das empresas públicas, os órgãos da administração pública indireta não possuem fins lucrativos.

c) A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal.

d) Adotando-se o critério de composição do capital, podem-se dividir as entidades que compõem a administração indireta em dois grupos: um grupo, formado pelas autarquias e fundações públicas, cujo capital é exclusivamente público; e outro grupo, constituído pelas sociedades de economia mista e empresas públicas, cujo capital é formado pela conjugação de capital público e privado.

e) Dada a autonomia a eles conferida pela Constituição Federal de 1988 (CF), todos os entes federativos, com exceção do Distrito Federal, podem criar entidades da administração indireta.

24) São características das sociedades de economia mista, exceto:

a) Criação autorizada por lei

b) Personalidade jurídica de direito privado

c) Sujeição ao controle finalístico

d) Estruturação sob a forma de sociedade anônima

e) Sujeição ao controle hierárquico

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. C	2. D	3. A	4. A	5. B
6. B	7. A	8. A	9. C	10. C
11. A	12. E	13. D	14. C	15. A
16. B	17. D	18. B	19. B	20. C
21. D	22. C	23. C	24. E	

QUESTÕES COMENTADAS

Desconcentração e Descentralização

1) Sobre os processos de descentralização e desconcentração, assinale a opção incorreta.

a) A centralização é o desempenho direto, por parte do Estado, das tarefas a ele incumbidas.

b) Na descentralização política, há criação de uma entidade política para o exercício de competências próprias.

c) Na descentralização por colaboração, também chamada de descentralização "por serviços", ocorre quando uma entidade política cria uma nova pessoa jurídica para colaborar com o Poder Público, que passa a deter a titularidade e a execução de determinado serviço público.

d) Ambos possuem fisionomia ampliativa.

e) Os processos de centralização e de concentração importam na agregação de atribuições no Estado.

Comentários

Letra A - correta. Centralização é o desempenho direto, por parte do Estado, das tarefas a ele incumbidas, por intermédio de órgãos e agentes administrativos que compõem sua estrutura.

Letra B - correta. Na descentralização política, há criação de uma entidade política para o exercício de competências próprias. Ex: Estados e Municípios, que são entidades políticas dotadas de competência legislativa própria conferida pela CF/88. Por outro lado, na descentralização administrativa, o poder central transfere parcela de suas atribuições a outra entidade – a chamada "entidade descentralizada".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra C - incorreta. A descentralização por colaboração não se confunde com a descentralização por serviços. A primeira, também chamada de descentralização "por delegação", ocorre quando, por meio de contrato ou ato unilateral - não é necessária a edição de lei formal – o Estado transfere apenas a execução de determinado serviço público a uma pessoa jurídica de direito privado, previamente existente, conservando o Poder Público a titularidade do serviço. Por outro lado, a última, também chamada de descentralização "funcional" ou, ainda, "técnica", ocorre quando uma entidade política (União, Estados, DF e Municípios), mediante lei (em sentido formal), cria uma nova pessoa jurídica (de direito público ou privado) e a ela atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público, o que lhe confere independência em relação à pessoa que a criou.

Letra D - correta. Tanto o processo de descentralização como o de desconcentração possuem fisionomia ampliativa, pois importam na repartição de atribuições.

Letra E - correta. A centralização ocorre quando o Estado retoma a execução direta do serviço, depois de ter transferido sua execução a outra pessoa. Por sua vez, na concentração, dois ou mais órgãos internos são agrupados em apenas um, que passa a ter natureza de órgão concentrador. Os processos de centralização e de concentração possuem em comum a fisionomia restritiva, pois importam na agregação de atribuições no Estado.

Gabarito: Letra C

2) No que concerne à organização da Administração Pública, é correto afirmar que:

a) Na descentralização por outorga, ocorre a transferência apenas da execução do serviço, permanecendo a titularidade com a Administração Pública.

b) Na descentralização por delegação, são criadas instituições com personalidade jurídica própria e com competências específicas, a exemplo das empresas públicas.

c) Os consórcios públicos são dotados de personalidade jurídica própria e integram a Administração Pública.

d) No fenômeno denominado desconcentração, há uma distribuição interna de competências entre os órgãos da Administração Pública.

e) A exemplo da descentralização por outorga e da descentralização por delegação, na descentralização territorial ocorre a transferência de competências específicas.

Comentários

Letra A - incorreta. Na descentralização por outorga, tanto a execução quanto a titularidade do serviço prestado são transferidas à pessoa jurídica.

Letra B - incorreta. A definição apresentada diz respeito à descentralização por outorga, em que são criadas entidades integrantes da Administração Pública indireta (autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra C - incorreta. Os consórcios públicos realmente são dotados de personalidade jurídica própria, mas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Nesse último caso, a entidade não integra a Administração Pública – somente os consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público integram a administração indireta, consoante art. 6, § 1º da Lei 11.107/2005:

> *Art. 6°, § 1º O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.*

Letra D - correta. A desconcentração é uma técnica administrativa de distribuição interna de atribuições, na qual a entidade (seja ela política ou administrativa) se desmembra em órgãos modificando, portanto, a sua organização estrutural.

Letra E - incorreta. Na descentralização territorial, aquela em que a União cria territórios federais, ocorre a transferência de competências genéricas, para exercer a totalidade ou a maior parte dos encargos públicos de interesse da coletividade – funções que normalmente são exercidas pelos Municípios, como distribuição de água, luz, gás, poder de polícia, proteção à saúde, educação.

Gabarito: Letra D

3) Considere as seguintes afirmações a respeito da descentralização por serviços:

I - É criada uma pessoa jurídica e a ela é atribuída a titularidade e a execução de determinado serviço público.

II - A criação dessa instituição pode dar-se somente por meio de lei complementar.

III - Compreende as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas.

Está correto o que se afirma apenas nos itens

a) I e III.

b) I e II.

c) II e III.

d) I.

e) II.

Comentários

Item I – correto. Na descentralização por serviços, é criada uma entidade que integrará a Administração Pública Indireta e exercerá determinado serviço público, sendo que a titularidade desse serviço também será transferida à nova entidade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Item II – incorreto. As entidades criadas em decorrência da descentralização por serviços devem ser instituídas por lei específica, não por lei complementar, conforme art. 37, inciso XIX, da CF/1988:

> *Art. 37 (...)*
>
> *XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

Item III – correto. As entidades apresentadas nesse item são aquelas que fazem parte da Administração Pública indireta, criadas a partir da descentralização por serviços.

Gabarito: Letra A

Administração Direta (órgãos públicos)

4) Em relação à posição que os órgãos públicos ocupam na estrutura do Estado, eles podem ser classificados em

a) independentes, autônomos, superiores e subalternos.

b) autônomos, superiores, colegiados e simples.

c) independentes, singulares, colegiados e superiores.

d) superiores, colegiados, autônomos e simples.

e) superiores, inferiores, autônomos e dependentes.

Comentários

A doutrina classifica os órgãos públicos, quanto à posição estatal, em independentes, autônomos, superiores e subalternos. A definição de cada um deles pode ser assim resumida:

Órgãos independentes: são aqueles previstos diretamente na Constituição Federal, representando os três Poderes, nas esferas federal, estadual e municipal, não sendo subordinados hierarquicamente a agentes políticos. Exemplo: Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal, STF, STJ e demais tribunais, bem como seus simétricos nas demais esferas da Federação. Incluem-se ainda o Ministério Público da União e dos Estados e os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios.

Órgãos autônomos: são aqueles que se situam na cúpula da Administração, logo abaixo dos órgãos independentes, auxiliando-os diretamente. Possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, mas não independência. Caracterizam-se como órgãos diretivos. Ex: os Ministérios, as Secretarias de Estado, etc.

Órgãos superiores: possuem atribuições de direção, controle e decisão, mas sempre estão sujeitos ao controle hierárquico de uma instância mais alta. Não têm nenhuma autonomia, seja administrativa seja financeira. Exemplo: Procuradorias, Coordenadorias, Gabinetes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Órgãos subalternos: são todos aqueles que exercem atribuições de mera execução, com reduzido poder decisório, estando sempre subordinados a vários níveis hierárquicos superiores. Exemplo: seções de expediente, de pessoal, de material, etc.

Gabarito: Letra A

5) Sobre os órgãos e entidades da Administração Pública, assinale a opção incorreta.

a) Os órgãos podem ser considerados centros de competência constituídos na estrutura interna de determinada entidade administrativa.

b) As entidades administrativas, como as autarquias, as fundações públicas e as empresas estatais, ao contrário das entidades políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), possuem personalidade jurídica, podendo ser de direito público ou privado.

c) A criação e a extinção de órgãos públicos se dá por meio de lei em sentido formal.

d) Em regra, os órgãos públicos não possuem capacidade processual.

e) Os órgãos singulares, assim como os unitários, podem ser compostos por mais de um agente.

Comentários

Letra A - correta. O órgão não possui personalidade jurídica própria – é um elemento despersonalizado. São "centros de competência" constituídos na estrutura interna de determinada entidade política ou administrativa (ex: Ministérios do Poder Executivo Federal, Secretarias de Estado, departamentos ou seções de empresas públicas, etc.).

Letra B - incorreta. As entidades políticas também são dotadas de personalidade jurídica.

Letra C - correta. A criação e a extinção de órgãos públicos se dá por meio de lei em sentido formal, sendo que a iniciativa legislativa compete ao Poder ao qual o órgão pertencerá.

Letra D - correta. Em regra, os órgãos públicos não possuem capacidade processual, porque não possuem personalidade jurídica – a capacidade, em regra, é da própria entidade a quem pertencem.

Letra E - correta. Os órgãos unitários são aqueles que não possuem subdivisões em sua estrutura interna (não há outros órgãos abaixo dele), desempenhando suas atribuições de forma concentrada – ou seja, a despeito do que sua denominação nos leva a crer, não há óbice algum para que os órgãos unitários sejam compostos por mais de um agente. Por sua vez, os órgãos singulares são aqueles cujas decisões dependem da atuação isolada de um único agente, seu chefe e representante. Assim, os órgãos singulares podem ser compostos por mais de uma agente, embora suas decisões sejam tomadas apenas por determinada autoridade.

Gabarito: Letra B

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6) As competencias da Administração Publica podem ser atribuidas para orgaos publicos ou para entidades administrativas. Trata-se, respectivamente, dos institutos da desconcentração e da descentralização. A respeito dos órgãos e das entidades,

a) As autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações são espécies de órgãos públicos.

b) Os órgãos integram a Administração Pública direta e indireta, não possuindo personalidade jurídica própria. As entidades, por outro lado, possuem personalidade jurídica própria.

c) Os órgãos integram a Administração Pública direta e a Administração Pública indireta, possuindo personalidade jurídica própria.

d) Os órgãos integram a estrutura da Administração Pública direta e as entidades fazem parte da Administração Pública indireta.

e) Os órgãos superiores são aqueles que se situam na cúpula da Administração, logo abaixo dos órgãos independentes, auxiliando-os diretamente.

Comentários

Letra A - incorreta. As autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações fazem parte da Administração Pública indireta, e são entidades, não órgãos, pois possuem personalidade jurídica própria.

Letra B - correta. Os órgãos são unidades de atuação integrantes da estrutura da Administração Pública direta e indireta, e não possuem personalidade jurídica própria, ao contrário das entidades, que são pessoas jurídicas distintas daquelas que as instituiu.

Letra C - incorreta. Os órgãos não possuem personalidade jurídica própria.

Letra D - incorreta. Tanto os órgãos quanto as entidades integram a estrutura da Administração Pública direta e indireta. Por exemplo, o Ministério da Saúde e a União são, respectivamente, órgão e entidade da Administração Pública direta.

Letra E - incorreta. Os órgãos que se situam logo abaixo dos órgãos independentes são os órgãos autônomos. Os órgãos superiores possuem atribuições de direção, controle e decisão, porém, estarão sempre sujeitos ao controle hierárquico de uma instância mais alta. Não têm nenhuma autonomia, seja administrativa, seja financeira. Exemplo: Procuradorias, Coordenadorias, Gabinetes.

Gabarito: Letra B

7) Assinale a alternativa correta.

a) A Administração Direta Federal é composta pelos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Os órgãos superiores são aqueles que se situam na cúpula da Administração, logo abaixo dos órgãos independentes, auxiliando-os diretamente.

c) Os territórios federais são entidades políticas dotadas de autonomia e decorrem de processo de descentralização geográfica.

d) Órgão é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.

e) Supervisão ministerial é o controle finalístico, com subordinação, realizado pela administração direta sobre a indireta.

Comentários

Letra A - correta. Embora haja Administração Direta nos outros Poderes, esse conceito é o previsto no inciso I do art. 4º do Decreto-Lei 200/1967.

> *Art. 4° A Administração Federal compreende:*
>
> *I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.*

Letra B - incorreta. Os órgãos que se situam logo abaixo dos órgãos independentes são os órgãos autônomos. Os órgãos superiores são aqueles que possuem atribuições de direção, controle e decisão, porém, estão sujeitos ao controle hierárquico de uma instância mais alta. Não têm nenhuma autonomia, seja administrativa, seja financeira. Exemplo: Procuradorias, Coordenadorias, Gabinetes.

Letra C - incorreta. Os territórios não são entidades políticas.

Letra D - incorreta. Esse é o conceito de "entidade" previsto no art. 1º, § 2º, inciso II da Lei 9.784/1999. Os órgãos não possuem personalidade jurídica própria.

Letra E - incorreta. As entidades da Administração Indireta não são subordinadas aos órgãos da Administração Direta aos quais estão vinculados. Logo, na supervisão ministerial não existe relação de subordinação.

Gabarito: Letra A

Administração Indireta: Características gerais das entidades da Administração Indireta.

8) Sobre a Administração Indireta, marque a alternativa incorreta:

a) A administração indireta é composta por entidades que possuem capacidade administrativa, política e legislativa.

b) A administração Pública Brasileira compreende dois grandes grupos de instituições formados pela Administração direta e Administração Indireta

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Todas as entidades criadas pela Administração Pública para prestação descentralizada dos serviços devem gozar de personalidade jurídica. Dessa forma, a personalidade jurídica é comum a todos os entes da administração indireta.

d) Os entes da administração indireta sujeitam-se ao controle, pela administração direta, da pessoa política à qual são vinculados.

e) Segundo o princípio da reserva legal, todas as pessoas integrantes da administração indireta de qualquer dos Poderes demandam lei, seja para criá-las, seja para autorizar sua criação.

Comentários

Letra A - incorreta. As entidades da Administração Indireta são todas administrativas, portanto, não se confundem com as pessoas federadas, as quais possuem competência política e legislativa.

Letra B - correta. O Estado pode desempenhar suas funções de forma direta/centralizada, sendo um conjunto de órgãos ou unidades desprovidas de personalidade jurídica, o que a doutrina denomina de administração direta. Em contrapartida, também pode desempenhar suas funções por meio de determinadas pessoas jurídicas diversas, isto é, por meio da administração indireta.

Letra C - correta. As entidades administrativas (autarquias, fundações públicas e as empresas públicas, etc.), possuem personalidade jurídica, podendo ser de direito público ou privado.

Letra D - correta. O controle da Administração Direta sobre a Indireta é distinto, não correspondendo à relação de hierarquia ou subordinação típica. Nesse caso, a relação existente entre o órgão supervisor e a entidade supervisionada é de mera vinculação, nominada por parte da doutrina de supervisão ministerial, controle finalístico ou tutela administrativa.

Letra E - correta. Pode-se afirmar, assim, que a criação de entidades da Administração Indireta é matéria de reserva legal conforme elenca o Art. 37, inciso XIX, da Constituição Federal de 1988.

> *Art.37, XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

Gabarito: Letra A

9) Marque a alternativa incorreta:

a) A administração pública direta reflete uma administração centralizada, enquanto a administração indireta reflete uma administração descentralizada.

b) Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) O controle da União sobre as entidades da administração federal indireta é exercido por meio de tutela e subordinação.

d) A supervisão ministerial sobre a administração indireta pode exercer medida de intervenção por motivo de interesse público.

e) As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

Comentários

Letra A - correta. A administração pode realizar suas funções de forma direta ou indireta. Considera-se direta quando exerce suas atribuições por meio de seus órgãos, unidades desprovidas de personalidade jurídica. Por outro lado, a administração indireta é formada por novas pessoas jurídicas, de direito público ou privado.

Letra B - correta. A alternativa é baseada no art. 37, XIX, da CF:

> *Art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

Letra C - incorreta. Não existe hierarquia entre as entidades da Administração Direta e da Indireta. O controle é exercido por meio da tutela administrativa, também chamada de controle finalístico, que se caracteriza na verificação (ordinária e extraordinária) do cumprimento, pela entidade administrativa, das finalidades para as quais ela foi criada. O erro da questão é mencionar que o controle também seria por meio da subordinação (controle hierárquico), o que não ocorre.

Letra D - correta. Questão que exige do aluno o conhecimento do Art. 26 do Decreto Lei nº 200/67, que diz:

> *Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará a assegurar, essencialmente:*
>
> *(...)*
>
> *Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante adoção das seguintes medidas, além de outras estabelecidas em regulamento:*
>
> *(...)*
>
> *i) intervenção, por motivo de interesse público.*

Letra E - correta. As entidades da Administração Indireta, apesar de não serem subordinadas à Administração Direta, respeitam a supervisão ministerial (que não afeta a autonomia das entidades da Administração Indireta quanto à execução de suas atividades essenciais ou delas decorrentes).

Gabarito: Letra C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Administração Indireta: Características específicas: Autarquia, Fundação Pública, Agências Reguladoras e Agências Executivas

10) Sobre a Administração Indireta, assinale a opção incorreta.

a) A Administração Indireta é constituída dos serviços atribuídos a pessoas jurídicas diversas da União, de direito público ou de direito privado, vinculadas a um órgão da administração direta, mas administrativa e financeiramente autônomas.

b) A Administração Indireta pode se vincular a outros Poderes que não o Executivo.

c) As autarquias se submetem ao regime jurídico de direito público, exercem atividades típicas de Estado, se submetem ao regime de precatórios para pagamento de dívidas decorrentes de condenações judiciais e, ao contrário das empresas estatais, mesmo seus bens com destinação diversa de suas finalidades são alcançados pela imunidade constitucional tributária.

d) O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.

e) A teoria do órgão, mais aceita atualmente, ao invés de considerar o Estado como representado pelos seus agentes, lhe imputa os atos praticados por seus órgãos, por meio da manifestação de seus agentes.

Comentários

Letra A - correta. Perceba que na Administração Indireta, embora haja um vínculo com a Administração Direta, há autonomia administrativa e financeira.

Letra B - correta. Embora seja mais comum entidades descentralizadas vinculadas ao Poder Executivo, não há empecilho para que haja entidades da administração indireta vinculadas a órgãos dos demais poderes.

Letra C - incorreta. A imunidade tributária prevista na CF, art. 150, §2º não alcança os bens ou serviços com destinação diversa das finalidades da autarquia, estando sujeitos à incidência de impostos.

> *Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.*

Letra D - correta. Esse é o exato teor do art. 6º, § 1º da Lei 11.107/2005.

> *Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 1º O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.*

Letra e - correta. Na teoria do órgão, a mais aceita atualmente, presume-se que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos que a compõem. Estes, por sua vez, são compostos de agentes. Desse modo, quando os agentes atuam, se equiparam a própria atuação estatal.

Gabarito: Letra C

11) As autarquias, entidades públicas integrantes da Administração Pública indireta, devem ser criadas por

a) Lei específica e possuem personalidade jurídica de direito público.

b) Lei complementar e possuem personalidade jurídica de direito público.

c) Decreto do Presidente da República e possuem personalidade jurídica de direito privado.

d) Decreto do Presidente da República e possuem personalidade jurídica de direito público.

e) Lei específica e podem possuir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, conforme definido em lei complementar que definirá, também, sua área de atuação.

Comentários

Vejamos o que dispõe o art. 37, inciso XIX, da CF/1988:

> *Art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

Diante do exposto, concluímos que as autarquias devem ser criadas por lei específica e possuem personalidade jurídica de direito público.

Gabarito: Letra A

12) A Administração Pública pode criar, mediante lei específica, pessoas jurídicas distintas para prestar serviços públicos. Esse breve enunciado diz respeito às

a) Fundações públicas de direito público.

b) Sociedades de economia mista.

c) Empresas públicas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Fundações públicas de direito privado.

e) Autarquias.

Comentários

A Administração Pública direta pode criar as seguintes entidades integrantes da Administração Pública indireta: autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas.

As autarquias e as fundações públicas de direito público, que possuem natureza de autarquia, são criadas por lei específica; as demais entidades exigem apenas autorização por lei específica para sua criação, conforme o art. 37, inciso XIX, da CF/1988:

> *Art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

Gabarito: Letra E

13) Determinado Estado brasileiro pretende instituir uma fundação pública. Nessa hipótese, a Constituição Federal vigente exige que a autorização da instituição da fundação e a definição das áreas de sua atuação devem ser estabelecidas, respectivamente, mediante

a) Lei específica e regulamento.

b) Lei complementar e lei complementar.

c) Lei complementar e lei específica.

d) Lei específica e lei complementar.

e) Lei complementar e regulamento.

Comentários

Relembremos o que dispõe o art. 37, inciso XIX, da CF/1988:

> Art. 37, XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

Portanto, lei específica autoriza a criação de fundação pública e lei complementar define as áreas de atuação desse tipo de entidade.

Gabarito: Letra D

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14) Sobre as autarquias, assinale a opção incorreta.

a) Seus bens possuem a natureza de bens públicos.

b) De acordo com o STF, a Ordem dos Advogados do Brasil é um serviço independente, não integrante da Administração Pública.

c) Atualmente, em razão da suspensão cautelar da eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, o pessoal das autarquias se submete ao regime celetista.

d) A captura da agência reguladora pelo governo instituidor pode comprometer sua independência.

e) Uma agência reguladora que celebre contrato de gestão com o Poder Público pode vir a ser qualificada como agência executiva.

Comentários

Letra A - correta. Por serem públicos, os bens das autarquias gozam das proteções conferidas aos bens públicos em geral: impenhorabilidade, imprescritibilidade, restrições à alienação, etc.

Letra B - correta. O STF (ADI 3.026/DF) entende que a OAB é um serviço independente não integrante da Administração Pública. Uma entidade ímpar, sui generis, que possui algumas características típicas de uma autarquia (personalidade jurídica de Direito público, desempenho de atividade típica de Estado – fiscalização do exercício da advocacia, exercendo poder de polícia e poder disciplinar) mas que não se confunde com um conselho fiscalizador de profissão regulamentada.

Letra C - incorreta. O pessoal das autarquias se submete ao regime jurídico único aplicável aos servidores da administração indireta, em razão da suspensão cautelar da eficácia do art. 39, caput, da CF, com redação dada pela EC 19/98, por parte do STF (ADI 2135/DF), que resultou no retorno da vigência da redação original do dispositivo.

Letra D - correta. Um dos objetivos da autonomia conferida às agências reguladoras é diminuir o risco de captura da agência pelo governo instituidor ou pelos entes regulados, o que poderia comprometer a independência da agência. Alguns instrumentos para evitar o risco de captura:

> *a) estabelecimento de quarentena dos ex-dirigentes das agências reguladora;*
>
> *b) proibição da ocupação de cargo nos órgãos diretivos da agência reguladora por parte de dirigente de empresa do setor regulado;*
>
> *c) mandato fixo dos dirigentes da agência, só havendo sua perda no caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar ou em outros casos previstos na lei de criação da agência.*

Letra E - correta. Nessa situação, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira será ampliada, sendo estabelecidas as metas de desempenho e aplicáveis as disposições previstas no art. 37, § 8º da CF/88.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Letra C

15) Sobre as fundações públicas, assinale a opção incorreta.

a) Podem ter personalidade de direito público ou de direito privado. No primeiro caso, estão submetidas ao regime jurídico-administrativo. No segundo caso, estão submetidas ao regime de direito privado, embora contem, assim como as primeiras, com a imunidade tributária recíproca estabelecida constitucionalmente.

b) As fundações públicas de direito privado possuem bens de natureza privada, embora possam se sujeitar a regras de direito público quando empregados diretamente na prestação de serviços públicos.

c) As fundações públicas de direito público são instituídas por lei específica.

d) Podem ser consideradas como um patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos termos da lei.

e) Lei complementar deverá definir suas áreas de atuação.

Comentários

Letra A - incorreta. As fundações públicas de direito privado se submetem ao regime jurídico híbrido, se sujeitando em parte a normas de direito privado e, em outras, a normas de direito público. Prerrogativas e características que merecem destaque:

Não possuem prazo especial para contestar e recorrer;

Suas lides não estão sujeitas ao duplo grau obrigatório de jurisdição;

Não estão submetidos ao regime de precatórios para pagamento de dívidas decorrentes de condenação judicial previsto na CF, art. 100;

Contam, também, com a imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, inciso VI, alínea "a" e § 2º).

Praticam, em regra, atos de direito privado;

Celebram, também, contratos administrativos, precedidos de licitação.

Letra B - correta. As fundações públicas de direito privado possuem bens privados. Entretanto, os bens dessas entidades, quando empregados diretamente na prestação de serviços públicos, podem se sujeitar a regras de direito público (ou seja, possuir prerrogativas dos bens públicos, de forma equiparada).

Letra C - correta. Considerando que essas fundações possuem natureza de autarquia, são instituídas por meio de lei específica, de acordo com o teor do art. 37, inciso XIX da CF:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 37, XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

Letra D - correta. Sendo a definição de Di Pietro (2016, p. 542) para fundações instituídas pelo poder público.

Letra E - correta. Nos termos do art. 37, inciso XIX, da CF/88, já transcrito acima.

Gabarito: Letra A

16) Sobre a Administração Indireta, assinale a alternativa correta:

a) Quando criadas como autarquias de regime especial, podemos dizer que as agências reguladoras integram a administração direta.

b) As autarquias desenvolvem atividades típicas da Administração Pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

c) A União, para melhor desempenhar suas funções constitucionais e legais, poderá constituir uma determinada autarquia, a qual apenas existirá com a devida inscrição, no registro próprio, dos seus atos constitutivos.

d) A administração indireta constitui-se dos serviços integrados na estrutura administrativa dos ministérios, das autarquias e das fundações públicas.

e) A criação de autarquia federal depende de edição de lei complementar.

Comentários

Letra A – incorreta. Quando criadas como autarquias de regime especial, as agências reguladoras integram a administração indireta. São exemplos de autarquias em regime especial: as executivas e as reguladoras. As executivas dizem respeito a autarquias e fundações, que recebem o qualificativo por meio de Decreto, isto é, não são criadas como executivas, tornam-se executivas ao preencher requisitos (dispostos no art. 51 da Lei nº 9.649/98). Já as agências reguladoras possuem lei específica que as caracteriza como tal, são criadas como reguladoras.

Letra B - correta. Definição constante no Decreto-lei 200/1967 (inc. I do art. 5.º):

> *Art 5°, I – Autarquia – o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.*

Letra C - incorreta. As autarquias são CRIADAS por lei específica (art. 37, XIX, da Constituição Federal). Ou seja, é a partir da publicação da lei de criação da autarquia que a entidade passa a ter personalidade jurídica. Para as autarquias, não se faz necessária a inscrição do ato constitutivo, uma vez que é requisito para a existência legal de pessoas jurídicas de direito PRIVADO, conforme elenca o Art. 45 do Código Civil.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.*

Letra D - incorreta. A administração pública indireta é composta pelas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista (art. 37, XIX, CF) e associações públicas decorrentes de consórcio público (Lei 11107/05). Trata-se de entidades administrativas, dotadas de personalidade jurídica própria. Os Ministérios integram a Administração Direta, mais especificamente a União.

Letra E - incorreta. O que se exige é a edição de lei específica (art. 37, XIX, CF).

> *Art. 37, XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

Gabarito: Letra B

17) Sobre a Administração Indireta, marque a alternativa correta:

a) A saúde é considerada um direito de todos e dever do Estado. A União, no cumprimento desse dever, criou o Ministério da Saúde, com personalidade jurídica de direito público, e a ANVISA, entidade com personalidade jurídica de direito privado.

b) Autarquia é entidade dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, não sendo possível que a lei institua mecanismos de controle da entidade pelo ente federativo que a criou.

c) Integram a administração federal indireta, entre outras entidades, os serviços sociais autônomos e as organizações sociais.

d) As autarquias territoriais não detêm autonomia política.

e) As fundações públicas, tanto as de direito público quanto as de direito privado, são necessariamente criadas por lei, devendo estar o patrimônio delas vinculado a um fim específico.

Comentários

Letra A - incorreta. O erro está na classificação do Ministério da Saúde, uma vez que é um órgão público desprovido de personalidade jurídica.

Letra B - incorreta. As autarquias são criadas a partir do processo de Descentralização e ligam-se à Administração Direta por vinculação (controle finalístico). Ou seja, embora inexista hierarquia, há mecanismos de controle da entidade que a criou.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra C - incorreta. Os serviços sociais autônomos e as organizações sociais fazem parte do Terceiro Setor. Denomina-se Terceiro Setor as entidades não estatais sem fins lucrativos, que desenvolvem atividades de interesse público.

Letra D - correta. Atualmente, não temos exemplos de autarquias territoriais, a assertiva está correta em afirmar que as autarquias (seja da União, Estados, Município ou Territórios) não detêm autonomia política.

Letra E - incorreta. Apesar da necessidade do patrimônio de ambas estar vinculado a um fim específico, as fundações públicas de direito público são criadas diretamente por lei, enquanto as de direito privado são instituídas mediante autorização legislativa.

Gabarito: Letra D

Administração Indireta: Características específicas: Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. Lei das Estatais (exceto regras de licitações e contratos)

18) As empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) possuem em comum

a) O fato de que integram a Administração Pública direta.

b) A necessidade de autorização por lei específica para a sua criação.

c) A forma de composição do capital.

d) A forma jurídica.

e) O fato de que devem ser criadas por lei específica.

Comentários

Letra A - incorreta. As empresas públicas e as sociedades de economia mista integram a Administração Pública indireta.

Letra B - correta. Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista dependem de autorização legislativa para serem criadas. É o que consta no art. 37, inciso XIX, da CF/1988:

> *Art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

Letra C - incorreta. O capital das sociedades de economia mista é formado por recursos de origem pública e de origem privada. Já o capital das empresas públicas é formado apenas por recursos públicos.

Letra D - incorreta. As sociedades de economia mista podem estabelecer-se apenas sob a forma de sociedades anônimas (Art. 4° da Lei 13.303/2016), enquanto as empresas públicas podem revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito (Ltda., S.A, etc.).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta.*

Letra E - incorreta. Lei específica deve autorizar, não criar as empresas estatais.

Gabarito: Letra B

19) Imagine que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A., empresa pública e sociedade de economia mista, respectivamente, decidam criar outra entidade pública, voltada à prestação de serviços de tecnologia da informação necessários ao aprimoramento das suas atividades, tendo sido deliberado, ainda, que a nova entidade terá participação de capital público e privado em sua composição acionária. Nesse contexto, é certo que a nova entidade pública se trata de

a) Parceria público-privada, em que as entidades criadoras serão usuárias dos serviços por ela prestados.

b) Uma sociedade subsidiária, cuja criação depende de prévia autorização legislativa.

c) Hipótese impossível, pois apenas as entidades públicas integrantes da Administração Pública direta podem criar entidades públicas.

d) Uma sociedade subsidiária, cuja criação depende de prévia autorização por decreto-legislativo.

e) Agência executiva, pois trata-se de entidade com finalidade específica de exercer atividades que aprimorem o desempenho de empresa estatal.

Comentários

Letra A - incorreta. Não há de se falar em parceria público-privada, pois apenas entidades da Administração Pública estão envolvidas.

Letra B - correta. Vejamos o que preconizam os incisos XIX e XX do art. 37 da CF/1988:

> *Art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*
>
> *XX - Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;*

O caso narrado seria uma sociedade subsidiária, que dependeria de prévia autorização por lei para que fosse criada, conforme expõe o Art. 37, XX, CF/88. Assim, as entidades da Administração Pública indireta (com efeito, as empresas públicas e as sociedades de economia mista) podem criar entidades subsidiárias para o desempenho de atividades do seu interesse, sendo essa criação dependente de autorização legislativa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra C - incorreta. De acordo com os dispositivos constitucionais mencionados, as entidades da Administração Pública indireta podem criar entidades públicas subsidiárias.

Letra D - incorreta. A criação de sociedade subsidiária depende de autorização legislativa, não de autorização por decreto-legislativo.

Letra E - incorreta. "Agência Executiva" é uma qualificação (ou seja, não há criação de nova entidade) conferida pelo Poder Público a autarquias ou fundações públicas que firmem o contrato de gestão previsto no art. 37, § 8º da CF e possuam um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento consoante inciso I do art. 51 da Lei 9.649/1998.

Gabarito: Letra B

20) Sobre as empresas estatais, assinale a opção correta.

a) Embora sejam dotadas de personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas devem adotar necessariamente a forma de sociedade anônima nos casos em que exercem atividade econômica.

b) Sua instituição se dá diretamente por lei específica.

c) Possuem regime jurídico híbrido.

d) As sociedades de economia mista possuem capital totalmente público, mesmo que de entes federativos ou pessoas administrativas diferentes.

e) Nos termos da Constituição Federal vigente, depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das empresas estatais, mas não a participação delas em empresa privada.

Comentários

Letra A - incorreta. As empresas públicas podem adotar qualquer forma jurídica adequada a sua natureza, independentemente se executam atividades de caráter econômico ou se prestam serviços públicos.

Letra B - incorreta. A lei específica apenas autoriza a instituição da empresa estatal, conforme art. 37, inciso XIX da CF/88, mas é necessário ainda seu registro.

> *Art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

Letra C - correta. As estatais, caso sejam exploradoras de atividade econômica, se submetem precipuamente ao regime jurídico de direito privado, embora se sujeitem também a algumas normas de direito público. Em contrapartida, caso sejam prestadoras de serviço público, as estatais são regidas predominantemente pelo direito público (regime jurídico administrativo), em razão da titularidade do serviço ser do Estado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra D - incorreta. As sociedades de economia mista possuem capital público e privado, de forma conjugada. Contudo, a maioria do capital votante (ações com direito a voto) deve ser necessariamente público.

Letra E - incorreta. A participação das estatais em empresa privada também depende de autorização legislativa, nos termos do art. 37, inciso XX da CF/88:

> *Art. 37, XX - Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;*

Gabarito: Letra C

21) Assinale a alternativa correta.

a) A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida, única e exclusivamente, quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

b) Assim como ocorre na nomeação de dirigentes de autarquias, não cabe ao Poder Legislativo aprovar previamente o nome dos dirigentes das estatais como condição para que o chefe do Executivo possa nomeá-los.

c) As fundações públicas de direito público, ao contrário das de direito privado, devem, como regra, realizar licitação para efetuar suas contratações.

d) Os bens das fundações públicas de direito público, quando empregados diretamente na prestação de serviços públicos, possuem natureza de bens públicos.

e) Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação e nos demais atos de gestão econômica promovida por sociedade de economia mista.

Comentários

Letra A - incorreta. Há ainda os casos ressalvados pela própria Constituição, vejamos:

> *Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.*

Letra B - incorreta. O STF entende que não cabe ao Poder Legislativo aprovar previamente o nome dos dirigentes das estatais como condição para que o chefe do Executivo possa nomeá-los (ADI 1.642/MG), embora isso seja legítimo para a nomeação de dirigentes de autarquias e fundações públicas, inclusive por previsão em normas locais (ADI 2.225/SC).

Letra C - incorreta. As fundações públicas de direito privado também devem realizar licitação previamente às suas contratações.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra D - correta. Todos os bens das fundações públicas de direito público possuem natureza de bens públicos.

Letra E - incorreta. Não cabe mandado de segurança contra atos de mera gestão econômica dos dirigentes das estatais. Somente é cabível mandado de segurança contra ato dos dirigentes de estatais quando praticados na qualidade de autoridade pública (como nas licitações e concursos públicos).

Gabarito: Letra D

22) De acordo com seus conhecimentos sobre a Administração Indireta, assinale a alternativa incorreta:

a) Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sob a forma de sociedade anônima

b) A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.

c) Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com criação autorizada por lei e patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios.

d) As sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime trabalhista próprio das empresas privadas.

e) Embora sejam entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas, como regra geral, estão obrigadas a licitar antes de celebrar contratos destinados à prestação de serviços por terceiros.

Comentários

Letra A - correta. As sociedades de economia mista são definidas pelo Art. 5°, inciso III do DL nº 200/1967 como:

> *Art. 5°, III - Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União ou a entidade da administração indireta.*

Letra B – correta. A exploração de atividade econômica pelo Estado ficará a cargo da empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, conforme podemos depreender da leitura do art. 173, § 1º, da Constituição Federal:

> *Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico **da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica** de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:*

Letra C – incorreta. A Empresa Pública é a pessoa jurídica de direito **PRIVADO** (único erro da assertiva), integrante da Administração Pública indireta, instituída pelo Poder Público, mediante autorização em lei específica, sob qualquer forma jurídica em direito admitida e com capital exclusivamente público, para a exploração de atividade de natureza econômica ou prestação de serviços públicos.

Letra D – correta. As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, e enquanto tais, submetem-se a idêntico regime tributário, fiscal, comercial e trabalhista. Conforme Constituição Federal:

> *Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.*
>
> *§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*
>
> *II - A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, **trabalhistas** e tributários;*

Letra E – correto. As empresas públicas são pessoas jurídicas de Direito Privado, com derrogações parciais de normas de Direito Público. Devem, portanto, realizar concursos públicos para a seleção de seus empregados e licitações para contratação de seus fornecedores.

Gabarito: Letra C

23) De acordo com seus conhecimentos sobre a Administração Indireta, assinale a alternativa correta:

a) Com exceção das sociedades de economia mista, que — devido à participação da iniciativa privada em seu capital — seguem regras próprias, os órgãos da administração indireta estão sujeitos à regra de licitar.

b) Com exceção das empresas públicas, os órgãos da administração pública indireta não possuem fins lucrativos.

c) A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal.

d) Adotando-se o critério de composição do capital, podem-se dividir as entidades que compõem a administração indireta em dois grupos: um grupo, formado pelas autarquias e fundações públicas, cujo capital é exclusivamente público; e outro grupo, constituído pelas sociedades de economia mista e empresas públicas, cujo capital é formado pela conjugação de capital público e privado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) Dada a autonomia a eles conferida pela Constituição Federal de 1988 (CF), todos os entes federativos, com exceção do Distrito Federal, podem criar entidades da administração indireta.

Comentários

Letra A – incorreta. Embora as sociedades de economia mista sejam pessoas de Direito Privado, submetem-se ao procedimento de licitação, nos termos da Lei de Licitações. Cabe ainda mencionar a previsão legal dada pelo Art. 22, inc. XXVII da Constituição Federal/88.

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *(...)*
>
> *XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;*

Letra B – incorreta. As empresas estatais (empresas públicas e as sociedades de economia mista) podem possuir fins lucrativos, embora não sejam suas funções precípuas. Em sentido contrário estão as autarquias, que não podem exercer atividade econômica (apenas atividades típicas da Administração), e as fundações, que devem ser instituídas sem fins lucrativos.

Letra C - correta. Conforme inciso XIX do art. 37 da CF:

> Art. 37, *XIX - Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.*

De fato, pode-se afirmar que a autarquia é criada pela Lei, enquanto as demais entidades da administração indireta estão condicionadas a autorização para serem criadas, dependendo de um ato posterior para que possam efetivamente funcionar, ou seja, para exercer os direitos inerentes à personalidade jurídica. Portanto, a criação dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente.

Letra D - incorreta. É possível dividir as entidades que compõem a administração indireta em dois grupos conforme a composição do capital: um grupo formado pelo capital exclusivamente público e outro com a conjugação de capital público e privado. O erro é que as empresas públicas, apesar de Pessoas Jurídicas de Direito Privado, detêm 100% de aporte público na formação de seu capital social.

Letra E - incorreta. A alternativa está errada ao afirmar que o Distrito Federal não pode criar entidades da Administração Indireta. Conforme Art. 37 da Constituição Federal/88:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

Gabarito: Letra C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

24) São características das sociedades de economia mista, exceto:

a) Criação autorizada por lei

b) Personalidade jurídica de direito privado

c) Sujeição ao controle finalístico

d) Estruturação sob a forma de sociedade anônima

e) Sujeição ao controle hierárquico

Comentários

Não existe hierarquia entre as entidades da Administração Direta e da Indireta. O controle exercido é por meio da tutela administrativa, também chamada de controle finalístico, que se caracteriza na verificação (ordinária e extraordinária) do cumprimento, pela entidade administrativa, das finalidades para as quais ela foi criada.

Gabarito: Letra E

...

Forte abraço!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 7

Referências Bibliográficas 20

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Princípios Administrativos

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Aspectos introdutórios (significado de princípios, diferença entre princípios e regras, abrangência dos Princípios da Administração Pública e hierarquia entre os princípios.

1. Acerca dos princípios da Administração Pública, assinale o item incorreto:

a) Os princípios administrativos orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da Administração Pública e condicionam a validade de todos os atos administrativos.

b) O princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade são considerados princípios basilares ou fundamentais do Direito Administrativo.

c) Diante do conflito entre os princípios administrativos, deverá a Administração escolher aquele que mais a favoreça, de modo que os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público deva sempre prevalecer sobre os demais princípios por serem hierarquicamente superiores.

d) O princípio é mais geral que a regra porque comporta uma série indeterminada de aplicações.

e) Os princípios que norteiam a atuação da Administração Pública podem ser expressos ou implícitos em normas jurídicas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Princípios expressos na CF/88

2. Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, são aplicáveis

a) Apenas à Administração Pública direta.

b) Apenas às pessoas jurídicas de direito público.

c) À Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, apenas.

d) À Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

e) À Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo federal, somente.

3. Considere a seguinte situação hipotética: Raul, ex-prefeito de um Município do Amazonas, foi condenado pelo Tribunal de Justiça, uma vez que interveio em processo de licitação realizada pelo Município em favor do primo de sua esposa. O Tribunal de Justiça considerou que esse fato feriu diretamente um dos princípios básicos da Administração Pública, qual seja, o da:

a) Publicidade.

b) Impessoalidade.

c) Celeridade.

d) Finalidade.

e) Eficiência.

4. A respeito dos princípios da Administração Pública previstos expressamente na Constituição Federal, é correto afirmar:

a) Conforme o princípio da eficiência, o gestor público deve exercer suas atividades administrativas com presteza, perfeição e rendimento funcional.

b) A realização de procedimento licitatório busca atender, entre outros, ao princípio da finalidade.

c) A publicidade é o princípio primordial que fundamenta a exigência de concursos públicos para o acesso a cargos e empregos públicos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Conforme o princípio da supremacia do interesse público, a atuação da Administração Pública deve ser orientada pelo bem da coletividade. Assim, em uma situação envolvendo conflito de interesses entre um particular e o interesse público, este último deve predominar.

e) O princípio da publicidade determina que a Administração Pública dê amplo conhecimento de todos os atos administrativos praticados para que eles surtam efeitos.

5. Assinale a opção em que consta princípio da Administração Pública que não é previsto expressamente na Constituição Federal.

a) Impessoalidade.

b) Publicação.

c) Eficiência.

d) Moralidade.

e) Publicidade.

6. De acordo com o os princípios expressos na Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta.

a) É correto afirmar que o princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal de atos realizados por agentes públicos que atuam em nome do Estado.

b) É a partir da publicação em órgãos oficiais que os atos administrativos gerais elaborados para produzir efeitos externos ou que cause ônus para o patrimônio público produzirão efeitos jurídicos.

c) O princípio da eficiência diz respeito a atuação da administração pública com excelência, fornecendo serviços públicos de qualidade à população, com maior custo possível, mantendo os padrões de qualidade e no menor tempo.

d) A ética deve estar presente na conduta da Administração Pública, conforme princípio da moralidade.

e) O princípio da Legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais, de forma que, a Administração cria as leis, mas ao mesmo tempo deve submeter-se a elas.

Princípios implícitos, reconhecidos e infraconstitucionais

7. Considere o seguinte:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

I - A atuação da Administração Pública deve ser orientada de forma a evitar favorecimentos que inviabilizem a consecução do interesse coletivo.

II - A Administração Pública deve atuar sempre de acordo com o que estiver expressamente previsto em lei.

III - À Administração Pública é imposto o dever, e não a mera faculdade, de cuidar da regularidade de sua atuação, ainda que para tanto não tenha sido provocada, anulando os atos eivados de vícios e revogando aqueles que se tornarem inconvenientes ou inoportunos.

As definições supramencionadas referem-se, respectivamente, aos seguintes princípios da Administração Pública:

a) Legalidade, celeridade e autotutela.

b) Moralidade, finalidade e legalidade.

c) Autotutela, segurança jurídica e finalidade.

d) Impessoalidade, legalidade e autotutela.

e) Eficiência, finalidade e legalidade.

8. Sobre o princípio da autotutela, assinale a opção incorreta.

a) Está relacionado ao poder da Administração Pública de declarar a nulidade de seus próprios atos.

b) Abrange o poder da Administração de anular seus próprios atos administrativos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais.

c) Diz respeito ao poder da Administração de revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade.

d) Está relacionado ao poder da Administração Pública de convalidar atos administrativos.

e) Nos casos de revogação de atos, não se faz necessário respeitar o direito adquirido, já que de atos revogados não se originam direitos.

9. Assinale a alternativa que indica uma situação defesa à Administração Pública:

a) Respeitar situações consolidadas no tempo, as relações jurídicas constituídas, amparadas pela boa-fé dos administrados.

b) Dispor dos interesses públicos confiados a sua guarda.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Rever seus próprios atos, quando eivados de vícios.

d) Exercer sua atividade com presteza, perfeição, rendimento funcional e produtividade.

e) Divulgar o nome e a remuneração dos agentes públicos em seu sítio eletrônico, mas não seu CPF, identidade e endereço residencial.

10. Assinale a opção correta.

a) O direito de petição não concretiza o princípio da publicidade.

b) A transparência na Administração Pública é a regra geral, razão pela qual a lei somente pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade o exigir.

c) Os atos de improbidade administrativa importarão a cassação dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

d) Decorrem do dever de isonomia da Administração a necessidade da adoção de procedimentos como o concurso público para provimento de cargos efetivos, a licitação para a contratação de obras, serviços, fornecimentos e o regime de precatórios para pagamento de dívidas da Fazenda Pública em decorrência de decisão judicial.

e) A publicidade não é considerada elemento de formação do ato administrativo, mas somente requisito de validade.

11. Assinale a opção que sequencialmente representa a relação entre as assertivas a seguir e os itens I a V:

( ) Os atos da Administração podem ser controlados.

( ) Devem ser expressamente indicados os pressupostos de fato e de direito que justificam o ato.

( ) A atividade administrativa deve se dar no mesmo sentido e nos exatos limites da autorização legal.

( ) Prega a compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados na atuação da Administração, de maneira a evitar excessos, abusos, arbitrariedades.

( ) Relacionado ao princípio constitucional da isonomia, obrigando a Administração a conferir tratamento igualitário aos administrados que se encontrem na mesma situação fática e jurídica.

I. Princípio da sindicabilidade

II. Princípio da razoabilidade

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III. Princípio da legalidade

IV. Princípio da impessoalidade

V. Princípio da motivação

a) I, V, III, II, IV

b) V, I, III, II, IV

c) I, V, III, IV, II

d) I, V, II, IV, III

e) V, I, III, II, IV

12. Acerca dos princípios da Administração Pública, assinale a opção correta.

a) O princípio da legalidade administrativa é caracterizado pela autonomia da vontade dos agentes administrativos.

b) No atendimento do princípio da impessoalidade, a ação da Administração deve estar voltada para atingir o interesse público, razão pela qual é impossível tal interesse coincidir com o privado de forma lícita.

c) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, ressalvados nos casos previstos em lei complementar.

d) Mediante o instrumento da ação civil pública, qualquer pessoa pode buscar a anulação de ato lesivo à moralidade administrativa.

e) O princípio da proporcionalidade preceitua que os agentes públicos não ultrapassem os limites adequados ao fim pretendido, de maneira a evitar o excesso de poder, sendo fundamentado em três aspectos: adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. C	2. D	3. B	4. A	5. B
6. C	7. D	8. E	9. B	10. D
11. A	12. E			

QUESTÕES COMENTADAS

Aspectos introdutórios (significado de princípios, diferença entre princípios e regras, abrangência dos Princípios da Administração Pública e hierarquia entre os princípios.

1. Acerca dos princípios da Administração Pública, assinale o item incorreto:

a) Os princípios administrativos orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da Administração Pública e condicionam a validade de todos os atos administrativos.

b) O princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade são considerados princípios basilares ou fundamentais do Direito Administrativo.

c) Diante do conflito entre os princípios administrativos, deverá a Administração escolher aquele que mais a favoreça, de modo que os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público deva sempre prevalecer sobre os demais princípios por serem hierarquicamente superiores.

d) O princípio é mais geral que a regra porque comporta uma série indeterminada de aplicações.

e) Os princípios que norteiam a atuação da Administração Pública podem ser expressos ou implícitos em normas jurídicas.

Comentários

Letra A - correta. Os princípios firmam valores e diretrizes que orientam a aplicação, elaboração e a interpretação das normas do ordenamento jurídico, permitindo o funcionamento harmonioso, equilibrado e racional do sistema.

Letra B - correta. O princípio da supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas da Administração Pública, identificando a relação de verticalidade entre a Administração e o particular. Em contrapartida, o princípio da indisponibilidade do interesse público representa restrições na atuação do administrador público, de modo a limitá-lo, uma vez que ele não é proprietário da coisa pública, do patrimônio público e tampouco titular do interesse público. Estes dois princípios balanceiam a atuação da

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Administração de forma que representam os poderes especiais e as restrições especiais impostas a Administração Pública e, portanto, são considerados pilares do Direito Administrativo.

Letra C - incorreta. Não há hierarquia entre os princípios. Portanto, quando houver um aparente conflito entre eles, deverá ser realizado um juízo de ponderação entre os princípios para aplicar a interpretação que melhor se harmonize com o caso concreto.

Letra D - correta. As regras são normas que impõem, permitem ou proíbem determinada situação, enquanto os princípios são mandados de otimização que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus, o que lhes permite serem aplicados com maior ou menor intensidade, conferindo-lhes, portanto, uma série indeterminada de aplicações.

Letra E - correta. Os princípios podem ser expressos, quando estão previstos no próprio texto de uma norma jurídica positivada, isto é, escrita, ou implícitos quando não constam expressamente em uma norma jurídica.

Gabarito: Letra C

Princípios expressos na CF/88

2. Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, são aplicáveis

a) Apenas à Administração Pública direta.

b) Apenas às pessoas jurídicas de direito público.

c) À Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, apenas.

d) À Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

e) À Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo federal, somente.

Comentários

Vejamos o teor do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)*

Logo, os princípios expressos no art. 37, caput, da CF/1988, o famoso "LIMPE" (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), são aplicáveis a todas as entidades estatais, sejam elas pessoas jurídicas de direito público ou privado, integrantes da Administração Pública direta ou indireta, não importando o Poder ao qual o ente público está vinculado (Executivo, Legislativo ou Judiciário) ou a esfera (federal, estadual, distrital ou municipal). Registramos que esses princípios são aplicáveis, também, ao Ministério Público, que não integra nenhum dos Poderes da República.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Portanto, correta a alternativa D, já que os princípios elencados no enunciado são aplicáveis à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Gabarito: Letra D

3. Considere a seguinte situação hipotética: Raul, ex-prefeito de um Município do Amazonas, foi condenado pelo Tribunal de Justiça, uma vez que interveio em processo de licitação realizada pelo Município em favor do primo de sua esposa. O Tribunal de Justiça considerou que esse fato feriu diretamente um dos princípios básicos da Administração Pública, qual seja, o da:

a) Publicidade.

b) Impessoalidade.

c) Celeridade.

d) Finalidade.

e) Eficiência.

Comentários

O fato de o agente público ter intercedido em favor de outra pessoa viola, em especial, o **princípio da impessoalidade**, previsto no art. 37, *caput*, da CF, que impõe que a ação da Administração deve estar voltada para a atingir o objetivo previsto (expressamente ou virtualmente) em lei, o qual visará atender sempre a uma **finalidade: o interesse público**.

Assim, o administrador não pode atuar para atender a objetivo diverso do estabelecido em lei – que será sempre o interesse público –, ou de praticá-lo em benefício próprio ou de terceiros.

Gabarito: Letra B

4. A respeito dos princípios da Administração Pública previstos expressamente na Constituição Federal, é correto afirmar:

a) Conforme o princípio da eficiência, o gestor público deve exercer suas atividades administrativas com presteza, perfeição e rendimento funcional.

b) A realização de procedimento licitatório busca atender, entre outros, ao princípio da finalidade.

c) A publicidade é o princípio primordial que fundamenta a exigência de concursos públicos para o acesso a cargos e empregos públicos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Conforme o princípio da supremacia do interesse público, a atuação da Administração Pública deve ser orientada pelo bem da coletividade. Assim, em uma situação envolvendo conflito de interesses entre um particular e o interesse público, este último deve predominar.

e) O princípio da publicidade determina que a Administração Pública dê amplo conhecimento de todos os atos administrativos praticados para que eles surtam efeitos.

Comentários

Vejamos o teor do art. 37, caput, da CF/1988:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)*

O **princípio da eficiência** pode ser entendido, na prática, como "fazer o máximo de resultados com o mínimo de custo, mas com a observância da qualidade".

Letra B - incorreta. Por se tratar de princípio que rege todo o direito administrativo, naturalmente, o princípio da finalidade também deverá ser observado no procedimento licitatório. Contudo, note que o enunciado da questão indaga sobre princípios da Administração Pública previstos expressamente na Constituição Federal, o que torna o item incorreto, tendo em vista que o princípio da finalidade não é elencado expressamente.

Letra C - incorreta. Quando se trata da exigência de aprovação em concurso público para ocupar cargos ou empregos públicos, há outros princípios igualmente ou até mais importantes que o princípio da publicidade que fundamentam essa necessidade, como os princípios da impessoalidade e da eficiência. Logo, o princípio da publicidade não é o princípio primordial que fundamenta a exigência de concursos públicos.

Letra D - incorreta. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado está definido corretamente, mas trata-se de princípio implícito e não previsto expressamente na CF/1988, o que torna o item incorreto.

Letra E - incorreta. O item está incorreto, pois os atos administrativos que objetivam produzir efeitos apenas internamente (exemplo: despacho de reautuação da classe processual de determinados autos) e que não causem gravame ao patrimônio público não precisam ser publicados. Assim, apenas os atos administrativos que visam produzir efeitos externos ou que possam, de alguma forma, causar gravame ao patrimônio público devem ser publicados, como condição para produção de efeitos perante terceiros.

GABARITO: Letra A

5. Assinale a opção em que consta princípio da Administração Pública que não é previsto expressamente na Constituição Federal.

a) Impessoalidade.

b) Publicação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Eficiencia.

d) Moralidade.

e) Publicidade.

Comentários

Os princípios da Administração Pública expressos no art. 37, caput, da CF são Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade (**e não publicação**) e Eficiência.

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)*

GABARITO: Letra B

6. De acordo com o os princípios expressos na Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta.

a) É correto afirmar que o princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal de atos realizados por agentes públicos que atuam em nome do Estado.

b) É a partir da publicação em órgãos oficiais que os atos administrativos gerais elaborados para produzir efeitos externos ou que cause ônus para o patrimônio público produzirão efeitos jurídicos.

c) O princípio da eficiência diz respeito a atuação da administração pública com excelência, fornecendo serviços públicos de qualidade à população, com maior custo possível, mantendo os padrões de qualidade e no menor tempo.

d) A ética deve estar presente na conduta da Administração Pública, conforme princípio da moralidade.

e) O princípio da Legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais, de forma que, a Administração cria as leis, mas ao mesmo tempo deve submeter-se a elas.

Comentários

Letra A - correta. Um dos sentidos inerentes ao princípio da impessoalidade é a vedação da promoção pessoal, ou seja, o agente público deve atuar em nome do Estado e não pode se beneficiar deste ato para se autopromover. Esse entendimento decorre diretamente do art. 37, § 1º, da CF/88 que assim menciona:

> *Art. 37, § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra B - correta. A alternativa versa sobre o princípio da publicidade, previsto expressamente no artigo 37, *caput*, da Constituição Federal. Este princípio consiste, ao mesmo tempo, numa condição para que os atos administrativos produzam efeitos jurídicos e numa obrigação de transparência da atuação da Administração Pública.

Letra C - incorreta. O erro da alternativa encontra-se na palavra "maior". A atuação da Administração Pública deve frisar o MENOR custo e tempo possível mantendo os padrões de qualidade aceitáveis. O princípio da eficiência está explícito no art. 37, *caput*, da CF, e preza uma melhor relação custo versus benefício da atividade da administração pública.

Letra D - correta. O princípio da moralidade, expresso no art. 37, *caput*, da CF, impõe que o administrador público não se limite apenas ao que é legal, mas também ao que é moral e, para tanto, utilizar os preceitos éticos em sua conduta. Uma conduta, mesmo em consonância com a lei, pode estar ferindo os princípios da moralidade administrativa, pode estar ofendendo os bons costumes, a moral e as regras da boa administração. Logo, a Administração Pública deve não só atuar dentro da legalidade, mas também observar a moralidade em sua atuação.

Letra E - correta. O princípio da legalidade serve de proteção aos direitos individuais, pois, ao mesmo tempo em que permite que o administrado faça tudo o que não estiver proibido em lei, ele impede que a Administração imponha obrigações aos cidadãos sem que haja autorização legislativa para tal. Conforme dispõe o inciso II do artigo 5º da CF/88:

> *Art. 5º, II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de uma lei.*

GABARITO: Letra C

Princípios implícitos, reconhecidos e infraconstitucionais

7. Considere o seguinte:

I - A atuação da Administração Pública deve ser orientada de forma a evitar favorecimentos que inviabilizem a consecução do interesse coletivo.

II - A Administração Pública deve atuar sempre de acordo com o que estiver expressamente previsto em lei.

III - À Administração Pública é imposto o dever, e não a mera faculdade, de cuidar da regularidade de sua atuação, ainda que para tanto não tenha sido provocada, anulando os atos eivados de vícios e revogando aqueles que se tornarem inconvenientes ou inoportunos.

As definições supramencionadas referem-se, respectivamente, aos seguintes princípios da Administração Pública:

a) Legalidade, celeridade e autotutela.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Moralidade, finalidade e legalidade.

c) Autotutela, segurança jurídica e finalidade.

d) Impessoalidade, legalidade e autotutela.

e) Eficiência, finalidade e legalidade.

Comentários

I – Definição do princípio da impessoalidade, expresso no art. 37, *caput*, da CF.

II – Definição do princípio da legalidade, também expresso no art. 37, *caput*, da CF.

III – Definição do princípio da autotutela. Por este princípio, a administração pública tem o poder de rever seus próprios atos, a fim de sanar eventual irregularidade.

Logo, trata-se, respectivamente, dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da autotutela.

GABARITO: Letra D

8. Sobre o princípio da autotutela, assinale a opção incorreta.

a) Está relacionado ao poder da Administração Pública de declarar a nulidade de seus próprios atos.

b) Abrange o poder da Administração de anular seus próprios atos administrativos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais.

c) Diz respeito ao poder da Administração de revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade.

d) Está relacionado ao poder da Administração Pública de convalidar atos administrativos.

e) Nos casos de revogação de atos, não se faz necessário respeitar o direito adquirido, já que de atos revogados não se originam direitos.

Comentários

As opções “A” a “D” estão corretas, porque o princípio da autotutela preceitua que a Administração Pública tem o poder-dever de controlar seus próprios atos, inclusive de ofício, e abrange o poder de anular, convalidar e revogar seus atos administrativos, podendo envolver, portanto, aspectos tanto de legalidade quanto de mérito do ato.

A opção “E” está errada, porque, nos casos de **revogação**, os direitos adquiridos devem ser respeitados.

No caso dos atos ilegais, não se originam direitos, cabendo à Administração Pública **anulá-los.** Logo, a opção "B" está correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Para conseguir responder a questão, é importante conhecer o teor das **sumulas 473 e 346 do STF**, a seguir reproduzidas:

> *Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.*
>
> *Súmula 346: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.*

GABARITO: Letra E

9. Assinale a alternativa que indica uma situação defesa à Administração Pública:

a) Respeitar situações consolidadas no tempo, as relações jurídicas constituídas, amparadas pela boa-fé dos administrados.

b) Dispor dos interesses públicos confiados a sua guarda.

c) Rever seus próprios atos, quando eivados de vícios.

d) Exercer sua atividade com presteza, perfeição, rendimento funcional e produtividade.

e) Divulgar o nome e a remuneração dos agentes públicos em seu sítio eletrônico, mas não seu CPF, identidade e endereço residencial.

Comentários

A palavra "**defeso**" é sinônimo de "proibido", "vedado", sendo utilizada inúmeras vezes pelas principais bancas. Assim:

A opção "A" reflete o princípio da segurança jurídica, por conta dos termos "respeitar situações consolidadas no tempo, as relações jurídicas constituídas".

A opção "C" se refere ao princípio da autotutela. A opção "d" se refere ao princípio da eficiência. Já a opção "e" não é defesa à Administração Pública, pois refere-se ao entendimento proferido pelo STF no SS 3.902 AgR (divulgação nominal da remuneração dos agentes públicos).

A opção "B" reflete uma situação **defesa** (ou seja, proibida) à Administração, já que esta não pode dispor dos interesses públicos confiados a sua guarda, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público.

GABARITO: Letra B

10. Assinale a opção correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) O direito de petição não concretiza o princípio da publicidade.

b) A transparência na Administração Pública é a regra geral, razão pela qual a lei somente pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade o exigir.

c) Os atos de improbidade administrativa importarão a cassação dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

d) Decorrem do dever de isonomia da Administração a necessidade da adoção de procedimentos como o concurso público para provimento de cargos efetivos, a licitação para a contratação de obras, serviços, fornecimentos e o regime de precatórios para pagamento de dívidas da Fazenda Pública em decorrência de decisão judicial.

e) A publicidade não é considerada elemento de formação do ato administrativo, mas somente requisito de validade.

Comentários

Letra A - incorreta. O direito de petição, previsto na CF, art. 5º, inciso XXXIV, alínea "a", consagra o postulado da publicidade, uma vez que, por meio das petições, permite aos administrados peticionar perante órgãos administrativos para formular qualquer tipo de postulação.

> *Art. 5º, XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:*
>
> *a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;*
>
> *b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;*

Letra B - incorreta. Há outra possibilidade de a lei restringir a publicidade dos atos processuais, qual seja, no caso do interesse social assim o exigir, conforme CF, art. 5º, inciso LX.

> *Art. 5º, LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;*

Letra C - incorreta. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão (e não a cassação) dos direitos políticos, nos termos da CF, art. 37, § 4º, conforme destacado abaixo:

> *Art. 37, § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.*

Além disso, a cassação de direitos políticos é vedada pela Carta Magna, no *caput* do art. 15.

> *Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: (...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra D - correta. A Administração Pública deve adotar todos os procedimentos necessários para empregar o princípio da isonomia, podendo citar: realização de concurso público para provimento de cargos efetivos, realização de licitação para contratação de obras e serviços, e adotar o regime de precatórios para pagamento de dívidas da Fazenda Pública em decorrência de decisão judicial.

Letra E - incorreta. A publicidade é somente um requisito de eficácia do ato, não de sua validade ou formação.

GABARITO: Letra D

11. Assinale a opção que sequencialmente representa a relação entre as assertivas a seguir e os itens I a V:

( ) Os atos da Administração podem ser controlados.

( ) Devem ser expressamente indicados os pressupostos de fato e de direito que justificam o ato.

( ) A atividade administrativa deve se dar no mesmo sentido e nos exatos limites da autorização legal.

( ) Prega a compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados na atuação da Administração, de maneira a evitar excessos, abusos, arbitrariedades.

( ) Relacionado ao princípio constitucional da isonomia, obrigando a Administração a conferir tratamento igualitário aos administrados que se encontrem na mesma situação fática e jurídica.

I. Princípio da sindicabilidade

II. Princípio da razoabilidade

III. Princípio da legalidade

IV. Princípio da impessoalidade

V. Princípio da motivação

a) I, V, III, II, IV

b) V, I, III, II, IV

c) I, V, III, IV, II

d) I, V, II, IV, III

e) V, I, III, II, IV

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A primeira assertiva se refere ao **princípio da sindicabilidade**, que preceitua que os atos da Administração podem ser controlados, englobando, ainda, o poder de autotutela, por meio do qual a Administração anula (em caso de ilegalidade) ou revoga (por razões de conveniência e oportunidade) seus próprios atos.

A segunda assertiva se refere ao **princípio da motivação**, que preceitua que, como regra, todos os atos da Administração devem ser justificados (tanto os vinculados como os discricionários), devendo ser expressamente indicados os pressupostos de fato e de direito que o motivam, permitindo, assim, o controle da legalidade e da moralidade de tais atos, bem como o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do administrado.

A terceira assertiva se refere ao **princípio da legalidade**, que prescreve que a Administração só pode agir quando há imposição ou permissão da lei (considerada em sentido amplo), sendo que a atividade administrativa deve se dar no mesmo sentido (e não contra) e nos exatos limites de tal determinação ou autorização legal.

A quarta assertiva se refere ao **princípio da razoabilidade**, que impõe que haja compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados na atuação da Administração, a fim de evitar excessos, abusos ou arbitrariedades.

Por fim, a quinta assertiva se refere ao **princípio da impessoalidade** sob o viés da isonomia, obrigando a Administração a conferir tratamento igualitário aos administrados que se encontrem na mesma situação fática e jurídica.

GABARITO: Letra A

12. Acerca dos princípios da Administração Pública, assinale a opção correta.

a) O princípio da legalidade administrativa é caracterizado pela autonomia da vontade dos agentes administrativos.

b) No atendimento do princípio da impessoalidade, a ação da Administração deve estar voltada para atingir o interesse público, razão pela qual é impossível tal interesse coincidir com o privado de forma lícita.

c) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, ressalvados nos casos previstos em lei complementar.

d) Mediante o instrumento da ação civil pública, qualquer pessoa pode buscar a anulação de ato lesivo à moralidade administrativa.

e) O princípio da proporcionalidade preceitua que os agentes públicos não ultrapassem os limites adequados ao fim pretendido, de maneira a evitar o excesso de poder, sendo fundamentado em três aspectos: adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Comentários

Questão difícil!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra A - incorreta. O **princípio da legalidade administrativa** é caracterizado pela restrição da vontade dos agentes administrativos pela lei, ou seja, sua atuação está integralmente sujeita ao ordenamento jurídico. Este princípio se diferencia, portanto, da conduta que prevalece no setor privado, onde há predominância da autonomia da vontade dos particulares, em que se pode fazer tudo aquilo que a lei permite e não proíbe.

Letra B - incorreta. Em algumas situações, o interesse público pode coincidir com o privado. Portanto, a atuação da Administração pode, licitamente, acabar atendendo, além do interesse público, ao interesse particular de certa pessoa ou grupo de pessoas. Um bom exemplo seria a preservação do meio ambiente.

Letra C - incorreta. O texto da CF/88, art. 37, § 1º, conforme destacado abaixo, não contém a ressalva prevista na assertiva.

> *Art. 37, § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.*

Letra D - incorreta. A **ação civil pública** é um instrumento mediante o qual o Ministério Público pode atuar na defesa da moralidade administrativa. Por sua vez, mediante **ação popular**, qualquer cidadão (e não qualquer pessoa) pode buscar a anulação de ato lesivo à moralidade administrativa.

Letra E - correta. O **princípio da proporcionalidade** preceitua que os agentes públicos não ultrapassem os limites adequados ao fim pretendido. É fundamentado em três aspectos:

1) Adequação: compatibilidade entre o meio empregado e o fim vislumbrado;

2) Exigibilidade ou necessidade: a conduta deve ser necessária e a que cause menos prejuízo aos indivíduos;

3) Proporcionalidade em sentido estrito: as vantagens a serem alcançadas devem superar as desvantagens.

GABARITO: Letra E

...

Forte abraço!

Túlio Lages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.